ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2024/2025

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RS000974/2024
DATA DE REGISTRO NO MTE: 26/04/2024
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR019049/2024
NÚMERO DO PROCESSO: 10264.203392/2024-03
DATA DO PROTOCOLO: 24/04/2024

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

SINDICATO DOS EMPREG EM ENTID SIND E ORG DE CLASSE RS, CNPJ n. 93.130.235/0001-89, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE BAPTISTA DA ROCHA;

E

ASSOCIACAO DO POLO DE INFORMATICA DE CAXIAS DO SUL, CNPJ n. 08.516.649/0001-71, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). FERNANDO ALOISIO HANSEN;

celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de abril de 2024 a 31 de março de 2025 e a data-base da categoria em 01º de abril.

INSTRUMENTO REGISTRADO NO MTE

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) **Empregados em Sindicatos, Federações, Confederações, Centrais e Órgãos de Classe Regionais e Nacionais**, com abrangência territorial em **Caxias do Sul/RS**.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO DE INGRESSO

Aos empregados admitidos após a data base 01.04.2024 e aos que vierem a ser admitidos durante a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho, fica assegurado um salário de ingresso de R$ 1.550,00 (hum mil e quinhentos e cinquenta reais) mensais, salário este que formará base para eventual procedimento coletivo futuro e revisional.

Os salários de ingresso não serão considerados salários profissionais ou substitutivos do mínimo legal, nem, tampouco, poderão ser utilizados como referência para quaisquer outros direitos trabalhistas, como, por exemplo, a insalubridade, suas características e condições de estipulação.

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS

CLÁUSULA QUARTA - VARIAÇÃO SALARIAL

O Trino Polo concederá a todos os seus empregados, admitidos até 01 de abril de 2024, uma variação salarial, para efeito da presente revisão do Acordo Coletivo de Trabalho correspondente ao percentual de 3,50% (três inteiros e cinquenta centésimos por cento), a incidir sobre os salários nominais e mensais resultantes do Acordo Coletivo de Trabalho do ano anterior.

CLÁUSULA QUINTA - COMPENSAÇÃO PERÍODO REVISANDO

Os aumentos espontâneos ou concedidos a partir de 01 de março de 2024 e na vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho poderão ser utilizados como antecipações e para futuras compensações.

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS

CLÁUSULA SEXTA - LIMITAÇÃO DO SALÁRIO DO EMPREGADO MAIS NOVO

Em hipótese alguma resultante da variação proporcional supra, poderá o salário do empregado mais novo no emprego ultrapassar o salário do empregado mais antigo na empresa, desde que observados o mesmo cargo e/ou função. Da mesma forma, não poderá o empregado que na data de sua admissão percebia salário igual ou inferior ao de outros, passar a perceber, por força do ora estabelecido, salário superior ao daquele.

CLÁUSULA SÉTIMA - DIFERENÇAS SALARIAIS

As diferenças salariais decorrentes do presente acordo coletivo, se existentes, deverão ser satisfeitas juntamente com a folha de pagamento correspondente ao mês de fechamento do presente Acordo Coletivo de Trabalho.

INSTRUMENTO REGISTRADO NO MTE

CLÁUSULA OITAVA - DESCONTO EM FOLHA - AUTORIZAÇÕES

O Trino Polo, mediante autorização escrita dos empregados, poderá lançar em folha de pagamento, além dos expressamente previstos em lei, os descontos provenientes de fornecimento de alimentação, transporte, moradia, medicamentos, convênio médico, relativos a fundação ou associação de empregados, prêmios de seguros e outros que forem de interesse pessoal ou familiar, bem assim os que vierem a ser colocados à disposição dos empregados, a teor do art. 462, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Será facultado aos empregados revogarem a autorização concedida, fazendo-o por escrito, mediante comunicação ao empregador com prazo mínimo de 30 dias. Ocorrendo esta hipótese, a revogação terá eficácia, tão somente, para o futuro, respeitados os compromissos já assumidos pelos empregados.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
13º SALÁRIO

CLÁUSULA NONA - ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO

O Trino Polo, compromete-se a antecipar 50% (cinquenta por cento) do 13º salário aos empregados que o requererem, na forma da legislação aplicável à espécie, até o dia 31 de janeiro. O pagamento, nesta hipótese, será efetivado juntamente com o pagamento das férias.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA - VALE ALIMENTAÇÃO

Os empregados efetivos da Associação do Polo de Informática de Caxias do Sul – Trino Polo receberão mensalmente a partir de 01/04/2024, a título de auxílio alimentação as seguintes quantias:

- até 05 anos de empresa: R$ 200,00 (duzentos reais).

- acima de 05 anos de empresa: R$ 500,00 (quinhentos reais).

Parágrafo Primeiro – As partes estipulam que, para qualquer efeito, o mesmo não tem natureza salarial não podendo em tal ser convertido, nem é base de cálculo para qualquer parcela salarial ou remuneratória.

AUXÍLIO TRANSPORTE

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - TRANSPORTE PELA EMPREGADORA

Na hipótese do Trino Polo vir a fornecer ou subsidiar, total ou parcialmente, o transporte a seus empregados para e do local de trabalho, onde exista transporte coletivo, em qualquer horário, o tempo gasto nos períodos de trajeto não será considerado de disponibilidade.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E ESTABILIDADES

QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CURSOS - NÃO CONTAGEM DE TEMPO A DISPOSIÇÃO

Não será considerado como tempo extra à disposição da empregadora, o tempo despendido pelos empregados que participem internamente ou externamente em eventos representando a associação e/ou de cursos de aperfeiçoamento, treinamento, desenvolvimento ou formação profissional.

ESTABILIDADE GERAL

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PERÍODO PRÉ-APOSENTADORIA - GARANTIA DE EMPREGO

Fica assegurada a estabilidade provisória durante os 18 (dezoito) meses anteriores a implementação do tempo de serviço necessário à concessão do benefício de aposentadoria, ao empregado que mantenha contrato de trabalho com Trino Polo, pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos ininterruptos.

Para a concessão da garantia de emprego acima prevista, o Empregado deverá comprovar a averbação do tempo de serviço mediante certidão expedida pela Previdência Social. A apresentação da certidão poderá ser dispensada caso O Trino Polo, à vista dos documentos fornecidos pelo Empregado, verifique a existência do tempo de serviço necessário à concessão da aposentadoria.

O início do período de garantia de que trata esta cláusula deverá ser comunicado previamente, por escrito, em forma de correspondência assinada pelo Empregado, assistido pelo Sindicato Profissional, em duas vias de igual teor, numa das quais deverá, para validade, constar o obrigatório ciente datado do Trino Polo.

A garantia estabelecida na presente cláusula cessará na hipótese do Empregado não se aposentar espontaneamente na data prevista para tal e mencionada na correspondência ou não lhe ser concedida a aposentadoria.

A concessão prevista nesta cláusula ocorrerá uma única vez, respeitando o direito de opção do Empregado, restando a garantia prejudicada na hipótese de encerramento das atividades do Trino Polo, dispensa por justa causa ou pedido de demissão.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS

DURAÇÃO E HORÁRIO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - JORNADA DE TRABALHO

Confirmado uso e costume já estabelecido, respeitado ainda, o número de horas de trabalho contratual e semanal poderá o Trino Polo ultrapassar, independentemente da licença prevista no artigo 60 da Consolidação das Leis do Trabalho e, em qualquer atividade, desde que inexistente impedimento médico, a jornada normal até o máximo legal permitido, visando a compensação das horas não trabalhadas em algum dia da semana, inclusive aos sábados,

sem que este acréscimo seja considerado como horas extras, garantindo o repouso semanal remunerado de um dia, independentemente de feriados.

COMPENSAÇÃO DE JORNADA

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FERIADÕES - COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO

Respeitando os limites semanais e diários previstos em lei, poderá, também o Trino Polo efetuar a compensação dos dias imediatamente anteriores ou posteriores aos feriados, mediante o trabalho em outro dia, ou em outros dias, (de segunda a sexta-feira) conforme ajuste a ser realizado oportunamente entre o Trino Polo e seus empregados. Dita compensação não será considerada como horas extras.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FERIADÕES - DESCONTO

Poderão os empregados, em comum acordo entre as partes, optarem pelo desconto do(s) dia(s) não trabalhados que antecederem ou sucederem aos feriados. A decisão será tomada por maioria simples dos empregados, mediante acordo.

RELAÇÕES SINDICAIS
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CUSTEIO DAS ATIVIDADES SINDICAIS

É assegurado aos trabalhadores da categoria, não associados ao Sindisindi-RS o direito de oposição ao desconto assistencial previsto na presente cláusula, desde que respeitados os seguintes requisitos:

O empregado deverá manifestar a oposição ao desconto individualmente, em carta por escrito de próprio punho, a qual deverá ser entregue pessoalmente na sede do Sindisindi-RS mediante contra recibo ou enviada pelo correio em carta registrada. Entregar cópia da correspondência e do registro (AR) enviado ao sindicato, na área de Recursos Humanos do Trino Polo.

A oposição será exercida até 10 (dez) dias, corridos da data de solicitação de registro do presente Acordo coletivo de Trabalho no Sistema Mediador da Secretaria de Relações do Trabalho - SRT.

Será descontado 1% sobre o salário base no mês de assinatura do acordo e no mês subsequente.

Os descontos referidos nesta cláusula serão recolhidos em favor do SINDISINDI na rede bancária ou na sede do SINDISINDI, até 05 (cinco) dias após a efetivação do desconto; esgotado esse prazo, será o recolhimento acrescido de multa de 10% (dez por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês, e sem prejuízo da atualização monetária do período.

DISPOSIÇÕES GERAIS
OUTRAS DISPOSIÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - BASE LEGAL

O presente Acordo Coletivo é celebrado com fundamento no quanto estabelecido nos Arts. 7°, inciso XXVI, da Constituição Federal e de conformidade com as normas regradoras do instituto insertas no art. 611, § 1° e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - NÃO ULTRATIVIDADE

O presente acordo coletivo de trabalho decorreu de negociações e de concessões mútuas, razão pela qual convencionam expressamente as partes que as condições ajustadas terão validade e eficácia limitadas ao prazo previsto na Cláusula Primeira deste instrumento e não terão caráter e/ou eficácia de ultratividade não se incorporando aos contratos individuais de trabalho para qualquer efeito ou finalidade.

}

JOSE BAPTISTA DA ROCHA
PRESIDENTE
SINDICATO DOS EMPREG EM ENTID SIND E ORG DE CLASSE RS

FERNANDO ALOISIO HANSEN
PRESIDENTE
ASSOCIACAO DO POLO DE INFORMATICA DE CAXIAS DO SUL

ANEXOS
ANEXO I - ATA FECHAMENTO 2024

Anexo (PDF)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministerio do Trabalho e Emprego na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.